

¿Se puede pedir amparo contra la Constitución?

La puerta que la Suprema Corte abrió y cerró, de 1996 a 2026

Lectura de 10 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 2 de octubre de 2026

RESUMEN

¿Puede un juez revisar una reforma a la Constitución? En México, la Suprema Corte ha respondido que sí, después que no, luego otra vez que sí, y hoy la propia Constitución dice que no. Esta lectura recorre esa historia caso por caso, del amparo de Manuel Camacho Solís (1997-1999) a la reforma constitucional de 2024, y explica la distinción entre el poder constituyente y el poder reformador que está en el centro del debate.

PALABRAS CLAVE amparo contra reformas constitucionales · poder reformador · poder constituyente · control de la reforma constitucional · cláusulas pétreas · Suprema Corte de Justicia de la Nación · artículo 61 de la Ley de Amparo

IDEAS CLAVE

- El poder reformador no es el constituyente: es un poder constituido, regulado y limitado por la propia Constitución.
- 1997: la Corte admitió el amparo de Camacho porque ninguna norma lo prohibía; en 1999 lo negó en el fondo, pero el principio quedó.
- 2002: cerró la puerta; reformar la Constitución sería una función soberana «no sujeta a ningún tipo de control externo».
- 2008-2009: la reabrió; un Estado constitucional debe prever controles sobre las reformas que se aparten de las reglas.
- La Ley de Amparo de 2013 y la Constitución en 2024 escribieron la prohibición; la pregunta de fondo sigue abierta.

ÍNDICE

1	Introducción: la historia de una puerta	2	5	La puerta se reabre (2008-2009)	4
2	El problema: constituyente y reformador	2	6	La puerta se cierra por escrito (2011-2013)	4
3	La primera puerta: el amparo de Camacho (1996-1999)	2	7	2024-2026: la Constitución lo dice	5
4	La puerta se cierra: la reforma indígena (2002)	3	8	Conclusión	6
				Glosario	6
				Preguntas para el repaso	6
				Fuentes	7

Introducción: la historia de una puerta

¿Se puede pedir amparo contra una reforma a la Constitución? La pregunta parece técnica, pero toca el centro del constitucionalismo. Si la respuesta es no, una mayoría suficiente puede cambiar cualquier cosa, incluso los derechos y las garantías que protegen a quienes no son mayoría. Si la respuesta es sí, los jueces pueden revisar la obra de los representantes del pueblo en su forma más solemne. En México, la Suprema Corte ha contestado ambas cosas, en distintos momentos. Esta lectura cuenta esa historia como la de una puerta que se abrió y se cerró varias veces.

El problema: constituyente y reformador

La Constitución mexicana distingue entre el poder que la creó y el que puede modificarla. El **poder constituyente** es el que dio origen a la Constitución en 1917. El **poder reformador** —llamado a veces «constituyente permanente»— es el procedimiento del artículo 135: el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados ¹.

La discusión gira en torno a una pregunta: ¿el poder reformador es soberano, como el constituyente, o es un poder constituido, sujeto a las reglas de la propia Constitución? Si es soberano, nadie puede revisarlo. Si es constituido, sus actos pueden someterse a control, al menos cuando no respeta el procedimiento que la Constitución le impone. Algunos países, como Alemania, la India o Colombia, admiten además límites de contenido, las llamadas cláusulas pétreas: ni siquiera una reforma puede destruir el núcleo de la Constitución.

La primera puerta: el amparo de Camacho (1996-1999)

La reforma de 1996

En 1996, una reforma constitucional dispuso que los habitantes de la capital elegirían por primera vez a su jefe de gobierno, pero estableció un requisito: no haber desempeñado antes ese cargo «con cualquier carácter». Un artículo transitorio precisó su alcance ²:

DIARIO OFICIAL

Decreto de reforma constitucional, *Diario Oficial de la Federación*, 22 de agosto de 1996, transitorio noveno ²

El requisito «debe entenderse aplicable a todo ciudadano que haya sido titular de dicho órgano, aunque lo haya desempeñado bajo distinta denominación».

La norma alcanzaba a los antiguos regentes, los jefes del Departamento del Distrito Federal. Uno de ellos, Manuel Camacho Solís, alegó que era «un acto ilegal e irregular que tiene un destinatario cierto», y como no podía impugnar el contenido de la Constitución, pidió amparo contra el procedimiento con el que se había reformado: según él, la iniciativa se pactó entre los dirigentes de los partidos y «no fue ni formal ni materialmente discutida, sólo aprobada» ³.

SEMBLANZA

Manuel Camacho Solís

1946 – 2015

Política; administración pública.

QUIÉN FUE

Político mexicano, jefe del Departamento del Distrito Federal de 1988 a 1993.

QUÉ APORTÓ

Su amparo planteó por primera vez ante la Suprema Corte si procede el juicio de amparo contra el procedimiento de reforma a la Constitución.

1997: la puerta se abre

El juez de distrito desechó la demanda. Pero el 3 de febrero de 1997, por seis votos contra cinco, la Suprema Corte revocó esa decisión. La razón de la mayoría conviene recordarla, porque reaparecerá al final de esta historia ³:

SUPREMA CORTE

SCJN, *Serie Debates*, Pleno, n.º 11 (1997), síntesis del amparo en revisión 2996/96 ³

«[...] no existe disposición expresa que prohíba el ejercicio de la acción de amparo en contra del proceso de reformas a la Ley Suprema [...]»

1999: amparo negado, principio en pie

El 9 de septiembre de 1999, la Corte estudió el procedimiento, concluyó que se había respetado el artículo 135 y, por unanimidad, negó el amparo: «La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Camacho Solís» ^{4,5}. Camacho perdió el caso, pero el principio quedó. Lo dijo el ministro ponente, Mariano Azuela: «ni siquiera ante una reforma constitucional, se puede decir de manera previa: “sobre esto, no procede el amparo”» ⁴.

La puerta se cierra: la reforma indígena (2002)

La puerta duró abierta tres años. En 2001, más de trescientos municipios de once estados, muchos de ellos indígenas, impugnaron la reforma constitucional en materia indígena, entre otras razones porque no se había consultado a los pueblos a los que se refería, como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ⁶. El 6 de septiembre de 2002, por ocho votos contra tres, la Corte declaró improcedente la controversia constitucional 82/2001 sin entrar al fondo; según la CNDH, 322 de las 330 controversias corrieron la misma suerte ⁶. La razón quedó en la sentencia y en la jurisprudencia:

SUPREMA CORTE

SCJN, Pleno, controversia constitucional 82/2001, 6 de septiembre de 2002, y jurisprudencia P./J. 39/2002 ^{7,8}

La función de reformar la Constitución constituye «una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía».

«ÚNICO.- Es improcedente la presente controversia constitucional.»

La puerta se reabre (2008-2009)

El Centro Empresarial de Jalisco

En 2007, una reforma electoral prohibió a cualquier persona contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales ⁹. Un sindicato patronal, el Centro Empresarial de Jalisco, pidió amparo porque, alegó, esa prohibición pretendía «suprimir por completo la libertad de expresión en materia político electoral». El 29 de septiembre de 2008, por seis votos contra cuatro, la Corte admitió el amparo, con una frase que resume la razón: «la transformación del contenido de los derechos fundamentales no es un asunto trivial» ¹⁰.

La tesis P. LXXV/2009

De esa sentencia salió una tesis aislada del Pleno que explica con todas sus letras por qué la puerta debía quedar abierta:

TESIS DEL SEMANARIO

Tesis aislada P. LXXV/2009, Pleno, «Poder reformador de la Constitución. El procedimiento reformativo relativo emanado de este órgano con facultades limitadas, es susceptible de control constitucional», registro digital 165713 ¹¹

«No puede identificarse al Poder Reformador de la Constitución con el Poder Constituyente, debido a que la propia Norma Fundamental establece ciertos límites al primero [...].»

«El Poder Constituyente, soberano, ilimitado, no puede quedar encerrado dentro del ordenamiento constitucional. [...] su actuación no podrá explicarse en términos jurídicos, sino por las vías de hecho, esto es, mediante un proceso revolucionario. En cambio, ningún poder constituido puede extraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias [...].»

«[...] solamente considerando al Poder Reformador como un poder constituido y limitado, la estructura de la organización constitucional democrática mantiene su coherencia y cobra sentido el principio jurídico de supremacía constitucional, ya que así ningún poder organizado y regulado por la Constitución puede ubicarse encima de ella.»

La tesis concluye que, si el poder reformador es un órgano limitado y sujeto a las normas de competencia de la Constitución, un Estado constitucional debe prever medios de control sobre los actos reformativos que se aparten de las reglas constitucionales.

La puerta se cierra por escrito (2011-2013)

La puerta duró poco abierta. El 28 de marzo de 2011, en el amparo que un grupo de intelectuales promovió contra la misma prohibición de 2007, siete ministros confirmaron el sobreseimiento: el juicio terminó sin estudio de fondo ¹². Y la nueva Ley de Amparo de 2013 escribió la disposición que en 1997 no existía:

LEY Ley de Amparo (*Diario Oficial de la Federación*, 2 de abril de 2013), art. 61, fracción I ¹³

El juicio de amparo es improcedente «contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».

2024-2026: la Constitución lo dice

La reforma judicial y el voto de los ministros

La pregunta regresó en noviembre de 2024, por otra vía. Contra la reforma judicial se promovieron acciones de inconstitucionalidad. El 5 de noviembre, siete de los once ministros votaron que la acción sí procedía; pero la mayoría resolvió que para invalidar hacían falta ocho votos y, como los cuatro que la consideraban improcedente no votarían el fondo, el asunto se desestimó sin estudiarlo ¹⁴.

En esa sesión, la ministra Margarita Ríos Farjat propuso una distinción que resume el debate contemporáneo ¹⁴:

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SCJN, Pleno, sesión de 5 de noviembre de 2024 (acción de inconstitucionalidad 164/2024 y acumuladas), intervención de la ministra Ríos Farjat ¹⁴

«[...] una cosa es limitarnos frente a reformas constitucionales regulares y otra es analizar reformas constitucionales medulares, que son las que se realizan sobre cláusulas pétreas.»

«[...] si no dotamos de contenido ninguna esencia profunda a la Constitución, parecería que entonces podríamos llegar al punto en donde le demos la vuelta entera a la Constitución y creamos que sigue siendo la misma.»

La puerta cerrada por escrito

Días antes de esa sesión, el poder reformador ya lo había escrito en la propia Constitución. La reforma publicada el 31 de octubre de 2024 dispuso que «no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución» (art. 107, fr. II) y que son improcedentes las controversias y acciones que tengan por objeto controvertirlas (art. 105), con efectos aun sobre los asuntos en trámite ¹⁵. El 28 de mayo de 2026, la nueva Suprema Corte resolvió por unanimidad que el amparo no procede contra reformas constitucionales ¹⁶.

AÑO	ASUNTO	¿PROCEDE REVISAR LA REFORMA?
1997	Amparo de Camacho (admisión, 6-5)	Sí: no hay norma que lo prohíba
1999	Amparo de Camacho (fondo, unanimidad)	Sí procede, pero se niega en el fondo
2002	Controversias contra la reforma indígena (8-3)	No: es una función soberana
2008	Centro Empresarial de Jalisco (6-4)	Sí: el reformador es un poder limitado

AÑO	ASUNTO	¿PROCEDE REVISAR LA REFORMA?
2011	Amparo de intelectuales (sobreseimiento, 7 votos)	No
2013	Ley de Amparo, art. 61, fr. I	No, por disposición legal
2024	Constitución, arts. 105 y 107	No, por disposición constitucional
2026	Amparo en revisión 555/2025 (unanimidad)	No

Conclusión

En 1997, la mayoría razonó que no existía ninguna disposición expresa que prohibiera el amparo contra el procedimiento de reforma; en 2013 la escribió la ley y en 2024 la propia Constitución. La puerta quedó cerrada por escrito. La pregunta de fondo, en cambio, sigue abierta: si nadie puede revisar las reformas constitucionales, ¿quién protege el núcleo de la Constitución? La democracia no es sólo la regla de la mayoría, y la puerta de un tribunal es muchas veces lo único que tiene una minoría frente a ella.

Glosario

Poder constituyente

Poder originario que crea una Constitución; no está sujeto a normas jurídicas previas.

Poder reformador o constituyente permanente

Órgano que puede modificar la Constitución siguiendo el procedimiento que ella misma establece (en México, art. 135).

Cláusula pétrea

Contenido de una Constitución que no puede ser modificado ni siquiera mediante reforma.

Improcedencia

Causa que impide al juez estudiar el fondo de un asunto.

Sobreseimiento

Resolución que pone fin al juicio sin decidir el fondo, por existir una causa de improcedencia.

Controversia constitucional

Juicio ante la Suprema Corte entre órdenes o poderes del Estado por invasión de competencias o violaciones a la Constitución.

Tesis aislada y jurisprudencia

La tesis aislada orienta; la jurisprudencia es obligatoria para los órganos jurisdiccionales.

Preguntas para el repaso

1. ¿En qué se distinguen el poder constituyente y el poder reformador, y por qué importa esa distinción para el control judicial?

2. ¿Qué razón dio la mayoría en 1997 para admitir el amparo de Camacho, y cómo respondieron a ella la ley de 2013 y la Constitución en 2024?
3. ¿Por qué la Corte consideró en 2002 que la reforma constitucional no estaba sujeta a control externo?
4. Explique el argumento central de la tesis P. LXXV/2009.
5. ¿Qué distinción propuso la ministra Ríos Farjat entre reformas regulares y medulares?
6. ¿Quién debe proteger el núcleo de una Constitución si sus reformas no pueden revisarse? Argumente su respuesta.

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «¿Se puede pedir amparo contra la Constitución?. La puerta que la Suprema Corte abrió y cerró, de 1996 a 2026», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 2 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 2 de octubre de 2026.

1. CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, arts. 105, 107 y 135. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
2. DIARIO OFICIAL *Diario Oficial de la Federación*, 22 de agosto de 1996, decreto de reforma constitucional (art. 122, apartado C, base segunda, fr. I; transitorios séptimo y noveno), imagen publicada por la Cámara de Diputados.
3. SUPREMA CORTE SCJN, *Serie Debates*, Pleno, n.º 11, «Amparo contra el procedimiento de reformas a la Constitución», 1997 (síntesis y votación del amparo en revisión 2996/96; demanda y agravios de Manuel Camacho Solís).
4. SUPREMA CORTE SCJN, versión taquigráfica de la sesión del Pleno de 9 de septiembre de 1999 (amparo en revisión 1334/98), págs. 6, 9 y 11.
5. TESIS DEL SEMANARIO Tesis P. LXII/99, Pleno, registro digital 193249. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/193249>
6. DOCUMENTO OFICIAL Moisés Jaime Bailón Corres, *Derechos indígenas en México 2001-2019*, CNDH, 2019, págs. 27-31.
7. SUPREMA CORTE SCJN, Pleno, controversia constitucional 82/2001 (San Pedro Quiatoni, Oaxaca), 6 de septiembre de 2002. Las hojas del engrose llevan por error el encabezado «48/2001».
8. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 39/2002, Pleno, registro digital 185941; véase también P./J. 40/2002 (registro 186044). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/185941>
9. DIARIO OFICIAL *Diario Oficial de la Federación*, 13 de noviembre de 2007, reforma electoral (art. 41, base III, apartado A).
10. SUPREMA CORTE SCJN, Pleno, amparo en revisión 186/2008 (Centro Empresarial de Jalisco, S. P.), 29 de septiembre de 2008.
11. TESIS DEL SEMANARIO Tesis aislada P. LXXV/2009, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXX, diciembre de 2009, pág. 14, registro digital 165713. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/165713>
12. SUPREMA CORTE SCJN, versión taquigráfica de la sesión del Pleno de 28 de marzo de 2011 (amparo en revisión 2021/2009).
13. LEY Ley de Amparo, texto original (DOF 2 de abril de 2013), art. 61, fr. I. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp/Lamp_orig_02abr13.pdf
14. SUPREMA CORTE SCJN, versión taquigráfica de la sesión del Pleno de 5 de noviembre de 2024 (acción de inconstitucionalidad 164/2024 y acumuladas), págs. 96 y 135.
15. DIARIO OFICIAL *Diario Oficial de la Federación*, 31 de octubre de 2024, edición vespertina, reforma a los arts. 105 y 107 constitucionales. <https://dof.gob.mx/abrirPDF.php?archivo=31102024-VES.pdf&anio=2024&repo=positorio/>
16. SUPREMA CORTE SCJN, versión taquigráfica de la sesión del Pleno de 28 de mayo de 2026 (amparo en revisión 555/2025).